進一步提升臺南產業發展，今天辦理自治條例的公聽會，後續會提送議會審議，這邊代表臺南市政府歡迎各位，敬請各位踴躍提出寶貴建議。

司儀：

謝謝主席，歡迎沈家鳳議員服務處代表，現在邀請到經發局的股長來為大家介紹今天重點，臺南市促進科技與新創產業發展自治條例草案條文對照表的說明，有請經發局股長來為大家說明。

經濟發展局產業發展科輔導股黃永河股長：

主席、各位與會貴賓大家好，接下來跟各位介紹臺南市促進科技與新創產業發展自治條例修正草案的內容，簡報內容分為兩大類，第一是前言，第二是修正條文與說明部分，主要是剛剛副局長提到自治條例 107 年 6 月 11 日施行到現在已超過六年且產業變化以及投資環境已經不同，為了使整個產業發展順利、整體的投資項目條件更符合現況，提升臺南市產業整體競爭力、鼓勵企業創新與投資把策略性的產業引導到特定區域。臺南市促進科技與新創產業發展自治條例的草案本次條文共計修正 22 條，說明如下：

第 1 條主要是將臺南市修正為本市針對本市自治條例來修訂；第 2 條把臺南市政府改為本府依照法治作業準則修正；第 3 條，原本投資事業申請，他們投資人採申請書或是投資計畫書，像廠商申請時，我們會經過審查，會核定投資計畫之經營主體以及項目，公司為國內外大廠，他們所登記的公司，如在其他縣市，為了要鼓勵廠商來臺南設立，有加入分公司的部分，另再次新增商業部分，是指增加依商業登記法在本市登記商業，也刪除中小企業的部分，主要是希望廠商整個投資範圍更完整，法人的部分也配合同步修正商業，投資人部分也配合修正；第四條，針對投資人資格，這次配合增訂商業，主要是就把商業部分增加，中小企業刪除，剛有提到原本新設資金在五千萬、增設在三千萬，這次提高十倍到五億或三億，本次策略重點產業及投資地點符合的話，可向主管機關認定為投資人，其申請程序、受理期間、總補助額度以及

投資地點會由主管機關另公告之，自然人經過主管機關認定投資人，須在三個月內完成法人登記，未能於期限內完成者，得於期限屆滿 30 日以前申請展延，展延期限不得逾 3 個月並以一次為限，但因不可抗力或其他非可歸責於投資人之事由，致未能於期限內完成登記者，主管機關得另定完成期限。本次內容有增加分公司，國內外大廠部分，如總公司在臺北，分公司在臺南，申報原則上在總公司申報，因為整體銷售額會跟中央統籌分配款有關，所以這次條文修訂把分公司納入，希望藉由提升整體臺南市銷售額，進而影響到統籌分配款增加，市府在中央統籌分配補助金額可以增加廠商補助。分公司經主管機關認定為投資人，稅捐申報銷售額，繳納營業稅，該部分是針對國內外大廠，來做特別規定。針對產業發展策略重點產業部分，為因應資通訊與未來產業發展，新增資通訊產業、智慧電子產業及半導體產業。第 4 條針對最後一項，投資計畫有變更，投資人敘明理由檢附相關對照表，向主管機關申請核准才予變更；第五條，修正增列承受人資格，主要是配合商業部分之新增，承受人在前項發生日期三個月內，需附上申請書以及證明文件，變更為投資人；第六條，主要是投資人提出申請，主管機關核定時程經營投資事業，無法在時程內，完成經營投資事業，主管機關可准予停止投資，但時間不超過一年，前項停止經營期間內，投資人不得申請或接受補助；第二項申請經核准者，應加計延長第一項經核定之時程或期間，針對停止營業期間，無法繼續經營，移到 20 條規定；第 7 條，主要是針對投資計畫沒有辦法執行時，主管機關可以廢止或輔導投資人變更原計畫，限期有關廢止規定，同樣移到 20 條補助部分；從第 8 到 14 條，主要是為鼓勵投資人在本市投資；第 8 條，針對房屋與地價稅增加補助，第一個投資人在本市購置或新建投資事業直接使用不動產，年度地價稅與房屋稅可向主管機關申請補助，前項補助期間最長為十年，補助金額每年合計以新臺幣一百二十萬元為限；第 9 條，新增條文，鼓勵進行本市投資，增加融資利息補貼，投資人在事業取得融資機構，可以向主管機構申請利息補貼，以年利率百分之一點五計算，實際融資利率低於年利率百分之一點五時，依實際融資利率計息補貼，每一投資事業補貼期間最長為五年，每年利息補貼以新臺幣一百五十萬元為限；第 10 條，是新增鼓勵投資人進行本市投資，投資人因投資事業進行管線、空

調、隔音設備裝修及其他經主管機關認定之房屋修繕項目，可向主管機關申請修繕補貼，前項補貼標準以使用面積扣除分攤公共空間面積後之坪數，每坪最高新臺幣十二萬元，每一投資事業，以新臺幣六千萬元為限；第 11 條，部分條次變更，租金補助標準，跟現行條文有較大差異，主要是第一款的部分，承租下列不動產，針對行政機關、公法人自行管理或者以公法人自負盈虧的部分，每年補助六百萬元，其餘部分，每年補助六十萬。所以向公法人承租不動產會比較優惠；第 12 條，投資人如再投資新事業有雇用本市員工達到標準，補助期間最長五年，每年最高為其訓練費用之百分之五十並以新臺幣十萬元為限，標準由主管機關另定之；第 13 條，薪資部分，投資人雇用員工，可直接雇用本市員工或雇用其他縣市但調到本市的就職員工，從僱用或就職日期滿一年，按薪資分級表平均月薪資級距每人每月補助新臺幣三千元至二萬元，相關認定標準由主管機關認定。目前規劃 3 萬到 4 萬補助 10% 、4 萬到 5 萬補助 15%、5-6 萬補助 20%，6 萬以上補助 2 萬元；針對現行條文 11 條的部分，計劃案的部分，中企署在 SBIR 已有相關規定，所以本條就刪除；第 14 條，投資人在研發計畫中，獲中央補助拿到申請函，可以向機關申請補助，補助標準以中央機關補助金額的 20%計算，最高一千萬且與中央機關補助金額合計不得超過計畫總經費百分之五十；第 15 條，規範投資計畫申請第 8 到 14 條補助項目以一次為限，已獲本府其他機關單位補助、減免或優惠者，不得再為申請，申請核銷第 8 到 14 條補助，會以實際支出為限；第 16 條，針對本次草案補助項目、申請期間、預算、流程以及核銷及其他主管機關指定之文件等相關事項，由主管機關另定之，參考其他六都都有類似規定；第 17 條，主管機關編列之年度補助預算不敷支應該年度之申請補助金額者，得依投資計畫核定之次序，於年度預算額度內，逐件審查並為核撥准駁之決定；現行條文第十五條，在中小企業融資信用貸款已經有其他規定，所以刪除；第十八條，主要是本府多年來都沒有成立產業發展基金，未來這個資金部分，會由產業園區開發管理基金支應，配合法條予以修正，另收入來源會在基金的收支保管以及運用辦法另定之；第 19 條現行條文，條次變更；第 20 條，將現行條文第 6 條第 2 項及第 7 條第 1 項移到第 20 條，另第 1 點針對第 1 項第 1 款未依主管機關核定內容與投資計畫執行，第 2

點違反第六條第五項規定主管機關訪查未配合者，第 3 點針對停止營業期間屆滿未繼續經營，第 4 點違反法令或本自治條例情節重大的情況，主管機關得撤銷或廢止一部分核定補助，如經主管機關撤銷，主管機關可命投資人返還已領補助；第 21 條，新增主要書表格式，申請書、投資計劃書或者後續憑證等，由主管機關另定；第 22 條，部分條次變更，以上修正草案，在整個通過後公告之，以上報告。

司儀：

謝謝股長說明，也請主席跟參與機關代表、部會，請主席與機關代表復位，歡迎我們南科公會的郭春暉處長，歡迎處長，還有新營工業區廠商協進會的魏千芸理事長，接下來，針對剛才「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」的草案進行意見發表開始之前，也容許我說明大家發言重點，發言工作人員會遞上麥克風，在觀眾席發言即可，發言時請說明您的說明與單位，每一位發言時間大概三分鐘左右，接著進行今天的發言的部分，不知道我們邀請我們蒞臨議員或者委員代表有無意見，想要跟大家交流的，誠如剛剛主席分享，可藉由這次公聽會，大家踴躍分享自己的想法與看法，我們現場蒞臨的代表以及與會的機關團體們有沒有任何想要提出的發言：

臺南市政府榮譽指導中小企業協進會黃舜澤榮譽會長，第一次發言：

新創產業跟自治條例鼓勵新創產業是非常罕見的法規，幫助一些產業創新是非常棒的，大家知道產業創新，很早就死在沙灘上，這個也有冒險，類似像激發一個新開始創意的事業，失敗率很高，最後提到罰則，這些罰則，有的要全部或者一部分都要去掉，我覺得似乎是太重了一點，我們應該考慮產業成功，對於整個社會發展貢獻很大，如果產業失敗，失敗之後還要他補助都要回來的話，應該是考慮說，我們政府跟你一起冒險，萬一成功就成功，不成功大家就各自把自己的錢花掉，這個也是一種好的方法，我覺得這樣會比較鼓勵更多人願意來參加這個活動，以上，謝謝大家。

台灣科學園區科學工業同業公會郭春暉處長：

主席，各位來賓大家午安，我是南科公會處長，我看今天特別趕過來，有三個問題想請問，第一大概什麼時候公告？公告的時候，是否像我們接到通知時沒有條文，早上我臨時，昨天下午去臺南市總工會秘書長跟他要了條例修正內容，在與會前參考，所以我意見就是甚麼時候公告，公告的話要寄給我們公會這邊，麻煩修正後定案內容也能提供出來，第二個就是不知道何時可以定案，第三個是有關於第十條，這個投資人因投資事業進行管線、空調、隔音設備裝修，主要以既有建築還是新建立、鼓勵新創立事業，可能大部分新建立工程舊有廠房或者新建廠房可以適用。

臺南市政府榮譽指導中小企業協進會黃舜澤榮譽會長，第二次發言：

中小企業改做商業，訂法的時候要把商業定義，到底商業定義在哪裡，有無寫出來，沒有商業定義，是不是只要經商都在裡面？他還是有一定他的訂定。

臺南市新營產業園區廠商協進會魏千芸理事長：

請教舊的廠房有適用嗎？新的跟舊的廠房，公司可以申請嗎？

經濟發展局蕭富仁副局長：

謝謝剛剛幾位貴賓的寶貴建言，首先針對黃會長提的幾點條文說明，「臺南市促進科技與新創展業發展自治條例」，原則上針對科技產業的發展還有新創都併入自治條例明訂，當然裡面訂定的有些處罰條款，也就是說，違反了我們會沒收，這個部分先說，他是違反規定才會沒收。房屋修繕，因為投資人必須修繕房屋，房屋修繕金額後面有檢據規定，每一坪 12 萬元 總共不超過 6,000 萬元，金額已經通過，之後原本計畫是十年計畫，因故中止計畫如何處理?。一般都是執行完才檢據核銷，除研發補助外，比如今年應該做的已經補貼，後來如因不可歸責於廠商之事由，沒有辦法繼續營運，除今年補貼未執行部分，我們不會發放外，但不會溯及已經執行的補助，這部分可能條文上執行上確實如會長說的，有些會讓人誤解，但是我們想說真正用意如果確實發生，已經執行當然已經核銷。如果是已經撥補了，還沒有執行，那這部份我們會追回補助款，是針對沒有執行這個部分，也是違反相關規定才會去處分。第二個，

會長也提到，所謂公司、商業，原則上按照公司法登記、商業法登記，這邊商業並無規範，應該說投資金額門檻要符合規定，另外，針對投資項目也必須符合表列項目，表列第四條投資項目適用公司法辦理公司登記，或者是用商業登記法辦理商業登記，這個部份我們沒有侷限，看商業或者公司需求，只要按照公司法、商業法登記，公司、商業或是法人都可以來申請，但是營業項目、投資項目必須符合我們臺南市產業發展策略重點項目。剛剛魏理事長提到新舊，我們有訂定門檻，如果新投資公司剛開始想要投資，那門檻要超過五億，如果既有的，因為整個產業發展或者公司營運，必須增設投資超過三億，就可以被認定為所謂的投資人，這部分新舊原則上既有的也歡迎，增加新的投資，也樂意到臺南投資，既有的公司也可以繼續投資。那剛剛處長提到公告部分，目前按照公聽會程序完成，已提報到議會程序，除了市府這邊法規通過之後，因為自治條例要報到議會，那這次議程已經送到議會，議會原則上這次期間從 4 月 25 日到 7 月 3 日，對於招商引資促進臺南投資會有很多幫助，如果這會期在 7 月底可順利通過，就可以做公告，會把相關的法規提供給相關的科學園區的廠商以及管理會來知悉，剛剛提到既有建築或新建都一樣，這部分應該針對房屋修繕而不是建築成本，原則上房屋修繕應該是既有空間裡面新投資事業承租地點，需要做內部修繕、管線安裝，提供房屋修繕，所以不會只是包含新的，原則上新舊，我們不會去認定新舊，但是新設的，就是不會包含土建工程，由補助款負擔不是新建築物成本，而是裡面室內修繕裝潢費用才是補助項目，以上我針對剛剛幾位貴賓所提出的意見，來做簡要回覆，謝謝。

臺南市新營產業園區廠商協進會魏千芸理事長，第二次發言：

如果我們工廠已經七十幾年了，辦公室很舊了，如果要換管線，裡面要整理，這個可以申請補助，裝潢、整理、屋頂翻修？

臺南市政府榮譽指導中小企業協進會黃舜澤榮譽會長，第三次發言：

謝謝，第三次發言，這次川普的經濟戰爭，川普美國的經濟戰爭，是一個非常大的而且影響非常大的，這個金融跟經濟方面重要，比較我們國家裡面，沒有這樣的重視，看今年項目，這些生物科技以及創新，有關於流行時尚這些產業，是不是我們可以增加在財務、金融上面，可以比較創新、科技方面，把它增加進去，加入進去的話我們對於，未來金融的發展，可以比較跟上先進國家，以上謝謝。

經濟發展局蕭富仁副局長：

針對剛剛提出的建言回應，原則上房屋已經是老舊了，七十年了能否申請補助，原則上，這個部分是促進投資，只要你的投資門檻，是剛剛提到新設五億、增設三億，投資事業符合表列的九種產業就可以申請七項補助，剛剛提到我們七項補助範圍，房屋稅、地價稅、融資利率補貼、房屋修繕、租金補助、薪資補貼、勞工訓練、研發補助等，先決條件符合這樣投資以及產業認定，就會有這七項補貼，補貼需求是事實發生之需求項目，例如研發補貼補貼20%，薪資有新進勞工或其他縣市勞工到臺南就業，這部分房屋不會限制幾年，進行管線與空調、隔音、設備的裝修，還有主管機關認定房屋修繕項目，如果是表列的，很明確納入補助，沒有表列的部分，經申請人提出，經過審查委員召開審查是否同意納入，包含剛剛討論的屋頂是否為必要修繕項目，這部分會審核，面積每坪12萬，最高不超過六千萬元。

第二黃會長所提到這次川普的關稅、美國的關稅，中央地方都有提出很多協處項目，例如中央部分有六大面向、十四項的協處措施，金融、產業、關稅、通關有服務措施，市府會跟中央共同努力協助企業。第一爭取中央資源、第二也可以協處事業度過難關，金融經濟是很大面向以及需要的，第四條表訂有九大策略產業，另外第十項，其他經主管機關公告之產業。現階段整個美國關稅，原則上會以中央地方大家協力、協處方式來做處理，地方也提出輔導作為，包含成立單一窗口、中小企業服務團或者SBIR、產業外銷、參展補助計畫等，至於現階段策略產業是否修正，這部份我們會進一步評估，如果這個產業現階段有必要，我們會做公告，剛剛提到第四條有但書，確

實產業的變化是很迅速的，有些產業是需要快速、盡速扶植，我們會做這樣處理，未來有需要會納入產業公告，以上針對貴賓意見，做這樣回應。

臺南市新營產業園區廠商協進會魏千芸理事長，第三次發言：

九種產業要去哪裡看？他有代碼，他寫綠色能源產業那些有代碼嗎？

臺南市政府榮譽指導中小企業協進會黃舜澤榮譽會長，第四次發言：

每一個好政策，除了補助之外，要怎麼幫助他成功，可能是我們目標成功，補助只是手段，而是成功，是一個需要各方面的協助，所以在我們的提到如何幫助企業，讓他成功，透過怎樣的方式，來讓他更快加速方向發展，謝謝。

經濟發展局蕭富仁副局長：

針對這二個提問，第一個，在第四條第 3 項裡面規定九大策略產業，因在寫法上是由申請人來提出計畫，你的計劃要符合這九大產業，剛剛提到以工廠類別來說，有三大碼以及五大碼，這部份很難被全部涵蓋綠色能源產業，因新設產業鏈很廣，應由申請人舉證符合這些產業，那未來產業類別部分，能否更清楚的公告申請資料，到時能否清楚把產業類別更明確敘述，我們會做努力，原則上由申請人附上符合產業類別的資訊，經委員會審查符合規定，就可以納入認定新增投資人。這邊也再次跟理事長提的，我們每年度都有預定預算額度，另外所謂的獎勵投資的地點，在我們第四條第一項有訂定：申請程序、受理期間、審核標準、補助額度總和，還有獎勵投資地點，這部分會由主管機關來訂，第四條第一項裡面有寫到這個規定，其中地點、門檻跟產業類別另外訂出來之外，後續臺南發展的重點區域，我們希望招商引資的地點，我們會另行公告。一年度有多少預算額度，也會按照預算狀況、當時財務狀況，來做公告。另自治條例訂定有法定程序，剛剛提到 107 年公告，再來提修正審議，針對我們很多企業包含新創要透過輔導措施，不是訂在自治條例裡面，而是其他相關補助計畫，比如說剛跟各位報告的，我們新創基地有提供一些業師輔導，另外相關課程開設工作坊

及協處方案，剛剛提到補助措施透過援助需求調整，例如說中小企業服務團，還有SBIR 地方補助、還有產業數位轉型等措施都會提供，這些是因應年度預算以及計畫執行，不會納入自治條例裡面，這部分感謝會長意見，招商引資企業來臺南投資，臺南補助輔導作為措施，我們會同步進行，以上針對兩位貴賓意見。

司儀：

謝謝主席，現場參與朋友，我們今天的公聽會，也進入到尾聲，接下來請主席，為這次會議做結語。

經濟發展局蕭富仁副局長：

這場是第二場公聽會，這個禮拜二也在永華舉辦了公聽會，這兩場公聽會會議記錄也提送議會，讓議會針對各位意見納入審議參考，在這邊代表臺南市政府感謝各位，提出寶貴的意見以及建言，那我們今天公聽會的時間就到這邊，再次謝謝各位參與。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函

地址：730201臺南市新營區民治路36號
承辦人：陳鈺蓁
電話：06-6322231#6459
電子信箱：caa106027@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國114年6月16日
發文字號：府經產輔字第1140867487號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(39983_0867487A00_ATTCH2.pdf、39983_0867487A00_ATTCH3.pdf、39983_0867487A00_ATTCH1.pdf)

裝 訂 線

主旨：檢送臺南市促進科技與新創產業發展補助申請須知（修正草案）初稿、原公告文及申請須知各1份，請查照。

說明：依據114年5月20日辦理第4屆第5次定期會法規委員會第2次議案審查，會中議員反映自治條例第4條第1項後段「申請程序、受理期間、審核標準、補助額度總額及獎勵投資地點，由主管機關另定之。」、第12條第3項「投資人僱用本市員工之認定標準及補助標準，由主管機關另定之。」及第13條第3項「投資人僱用員工之認定標準、薪資補助分級表及其他補助之要件，由主管機關另定之。」應盡速公佈，爰先行提供旨揭草案初稿資料，俾利大會審議辦理審查時參酌，正式版本將依程序完成法制作業後公告。

正本：邱議長莉莉、林副議長志展、蔡議員育輝、趙議員昆原、王議員宣貿、李議員宗翰、沈議員家鳳、方議員一峰、蔡蘇議員秋金、謝議員舒凡、陳議員昆和、蔡議員秋蘭、陳議員秋宏、尤議員榮智、吳議員通龍、周議員奕齊、李議員文俊、余議員柷青、李議員偉智、陳議員碧玉、郭議員信良、郭議員清華、李議員中岑、蔡議員麗青、邱議員昭勝、黃議員麗招、林議員燕祝、林議員冠維、朱議員正軒、李議員鎮國、陳議員秋萍、黃議員肇輝、楊議員中成、陳議員怡珍、沈議員震東、蔡議員宗豪、許議員至椿、周議員嘉韋、林議員美燕、林議員依婷、蔡議員淑惠、盧議員崑福、李議員啓維、周議員麗津、曾議員培雅、曾議員之婕、王議員家貞、蔡議員筱薇、李議員宗霖、杜議員素吟、吳議員禹寰、郭議員鴻儀、鄭議員佳欣、陳議員皇宇、Ingay Tali穎艾達利議員、施余興

法規委員會　114/06/16
1140004662